Señor(a)
JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. (REPARTO)
E. S. D.

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: Laura Patricia Moreno Castillo
ACCIONADA: EPS SaludVida S.A.S.
DERECHOS VULNERADOS: salud, vida digna y seguridad social

Yo, **Laura Patricia Moreno Castillo**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.000.111 de Bogotá, domiciliada en Bogotá D.C., actuando en nombre propio, de manera respetuosa presento ACCIÓN DE TUTELA conforme al artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, contra la **EPS SaludVida S.A.S.**, entidad promotora de salud a la que estoy afiliada en el régimen contributivo, por la vulneración de mis derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social, con base en los siguientes:

HECHOS

1. Tengo 58 años y desde el año 2021 estoy diagnosticada con artritis reumatoide seropositiva, enfermedad crónica, progresiva y de alto costo.

2. El 4 de agosto de 2026, la médica reumatóloga tratante, adscrita a la red de la EPS SaludVida en la IPS Clínica Central de Ejemplo, me ordenó el medicamento **adalimumab 40 mg, una aplicación subcutánea cada 14 días**, porque los tratamientos convencionales (metotrexato y leflunomida) no controlaron la enfermedad. La prescripción quedó registrada en MIPRES con el número 20260804-000123.

3. El 8 de agosto de 2026 radiqué la orden médica ante la EPS SaludVida con el número de radicado SV-2026-45871.

4. El 2 de septiembre de 2026, mediante carta de negación que anexo, la EPS me negó por escrito la entrega del medicamento, argumentando que "no se encuentra incluido en el Plan de Beneficios en Salud" y que debo esperar un comité técnico, sin indicar fecha.

5. A la fecha de esta tutela, la EPS sigue sin entregar el medicamento. Mientras tanto he tenido inflamación y dolor intenso en manos y rodillas, rigidez matutina de más de dos horas y dificultad para caminar y trabajar, lo que me obligó a pedir incapacidades.

6. Mi médica tratante advirtió en la historia clínica que la demora en iniciar el tratamiento puede causar daño articular irreversible y discapacidad.

7. Soy trabajadora dependiente con un salario mínimo y no tengo capacidad económica para comprar el medicamento, cuyo costo mensual supera mis ingresos.

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

Considero vulnerados mis derechos a la **salud** (artículo 49 de la Constitución y Ley Estatutaria 1751 de 2015, artículo 2), a la **vida en condiciones dignas** (artículo 11) y a la **seguridad social** (artículo 48).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Corte Constitucional ha reiterado que el derecho a la salud es fundamental y autónomo (Ley 1751 de 2015; sentencia T-760 de 2008), y que las EPS deben garantizar los servicios y medicamentos ordenados por el médico tratante adscrito a su red, aun cuando no estén incluidos en el Plan de Beneficios, cuando la falta del servicio amenaza la salud o la vida digna, no puede ser sustituido por otro incluido y el paciente no puede costearlo (sentencia SU-508 de 2020).

Subsidiariedad: aunque existe el mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud, este no es idóneo ni eficaz en mi caso, porque la demora en el tratamiento puede causarme un daño irreversible y la Superintendencia no resuelve con la urgencia que se requiere (sentencias SU-124 de 2018 y SU-508 de 2020).

Inmediatez: presento esta acción poco más de un mes después de la negativa de la EPS, y la vulneración continúa hoy, pues el medicamento sigue sin entregarse.

PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicito al señor(a) Juez:

1. TUTELAR mis derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social.

2. ORDENAR a la EPS SaludVida S.A.S. autorizar y entregar el medicamento adalimumab 40 mg, una aplicación cada 14 días, en un plazo no mayor a 48 horas contadas desde la notificación del fallo, en la cantidad y por el tiempo que indique mi médica tratante.

3. ORDENAR a la EPS SaludVida S.A.S. que me brinde el **tratamiento integral** para la artritis reumatoide, incluyendo consultas, exámenes, medicamentos y demás servicios que ordene el médico tratante, sin barreras administrativas.

MEDIDA PROVISIONAL

Conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicito como medida provisional que se ordene a la EPS SaludVida S.A.S. entregar de inmediato el medicamento adalimumab 40 mg, mientras se decide esta acción, por el riesgo de daño articular irreversible que advirtió mi médica tratante.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos ante ninguna autoridad judicial (artículo 37 del Decreto 2591 de 1991).

PRUEBAS Y ANEXOS

1. Copia de mi cédula de ciudadanía.

2. Orden médica del 4 de agosto de 2026 y prescripción MIPRES No. 20260804-000123.

3. Copia del radicado SV-2026-45871 del 8 de agosto de 2026.

4. Negación escrita de la EPS SaludVida del 2 de septiembre de 2026.

5. Apartes pertinentes de la historia clínica con el diagnóstico y el concepto de la médica tratante.

6. Certificado de ingresos.

COMPETENCIA

Es usted competente, señor(a) Juez, por tener jurisdicción en el lugar donde ocurre la vulneración y por la naturaleza de la entidad accionada, conforme al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y las reglas de reparto del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

NOTIFICACIONES

Accionante: Calle 00 # 00-00, Bogotá D.C. Celular: 300 000 0000. Correo: laura.moreno@example.com
Accionada: EPS SaludVida S.A.S., Carrera 00 # 00-00, Bogotá D.C. Correo de notificaciones judiciales: notificaciones@saludvida.example

Atentamente,

_____

LAURA PATRICIA MORENO CASTILLO
C.C. No. 52.000.111 de Bogotá